国家健康与医疗保健领域文化及语言适宜服务（CLAS）标准

国家 CLAS 标准旨在通过为健康与医疗保健组织确立一份行动蓝图，促进健康、提升质量并帮助消除医疗保健差距，具体包括：

首要标准：

1. 提供有效、易懂且尊重服务对象的高质量照护与服务，回应其文化健康信念与习俗、语言、健康素养及其他沟通需求。

治理、领导与员工队伍：

2. 推进并维持组织治理与领导层通过政策、实践及资源配置来促进 CLAS。
3. 招募、晋升、培养并支持能够回应人群数字化、文化及语言需求的治理、领导与员工队伍。
4. 就 CLAS 的实践与资源，定期对治理层、领导层及员工队伍开展教育与培训。

沟通与语言协助：

5. 向英语水平有限和/或有其他沟通需求的个人免费提供语言协助，以促进其及时获得所有医疗保健与服务。
6. 以书面和口头方式，用英语及能满足其语言需求的其他语言，告知所有个人语言协助服务的可及性。
7. 通过培训和认证（在可提供的情况下）确保提供语言协助人员的胜任能力，同时认识到应避免并劝阻使用未经培训的人员和/或未成年人担任口译。
8. 以服务区域内人群常用的语言，提供易于理解的数字化及印刷材料与标识。

参与、持续改进与问责：

9. 确立文化及语言上适宜的目标、政策与管理问责机制，并将其贯穿于组织的规划与运营之中。
10. 就组织将 CLAS 相关活动与措施纳入质量改进工作的情况，开展持续评估。
11. 收集并维护准确、可靠的人口统计数据，以监测和评估 CLAS 对健康结果的影响，并为服务提供提供依据。
12. 定期评估社区的健康资产与需求，并利用评估结果来规划及实施能够回应服务区域内人群文化及语言需求的服务。
13. 与社区合作，共同设计、实施并评估文化及语言上适宜的实践及其影响。
14. 建立文化及语言上适宜的流程，以识别、预防并解决冲突、投诉或申诉。
15. 向所有利益相关方、相关群体及公众通报组织在实施和维持 CLAS 方面的进展。

残疾人士的合格口译员，以及以盲文或大字体等替代格式提供的信息，免费且及时地提供，当此类修改、辅助器具和服务为确保残疾人士的可及性和平等参与机会所必需时；

(iii) 承保实体提供语言协助服务，包括电子和书面翻译文件及口头口译，免费且及时地提供，当此类服务是为英语水平有限的个人提供有意义可及性的合理步骤时；

(iv) 如何从承保实体获取本节第(a)(1)(ii) 和 (iii) 段所述的合理修改、适当辅助器具和服务以及语言协助服务；

(v) 承保实体依据 § 92.7 指定的第 1557 条协调员的联系信息（如适用）；

(vi) 承保实体依据 § 92.8(c) 设立的申诉程序的可用性以及如何提出申诉（如适用）；

(vii) 如何向本部门的 OCR 提出歧视投诉的详细信息；以及

(viii) 如何访问承保实体的网站（如有），该网站应提供本第 (a)(1) 段所要求的信息。

(2) 本 (a) 段所要求的通知必须在承保实体的健康计划或活动中提供，具体如下：

(i) 每年向其健康计划或活动的参与者、受益人、参保人（包括逾期参保人和特殊参保人）及申请人提供；

(ii) 应要求提供；

(iii) 在承保实体健康计划或活动网站的显著位置（如有）；以及

(iv) 在清晰显眼的实体场所，使用不小于 20 磅的无衬线字体，在合理预期寻求该健康计划或活动服务的人员能够阅读或听到该通知的位置。

(b) 承保实体可将本节 (a) 段所要求通知的内容与 45 CFR 80.6(d)、84.8、86.9 和 91.32 所要求的通知合并，前提是合并后的通知清楚告知个人其根据第 1557 条和本部分享有的公民权利，且包含本节 (a)(1) 段所要求的各项要素。

§ 92.11 语言协助服务及辅助器具和服务的可用性通知

(a) 承保实体必须提供语言协助服务及辅助器具和服务可用性的通知，该通知至少应说明：承保实体在其健康计划或活动中，在为遵守第 1557 条或本部分所必需时，免费向其健康计划或活动的参与者、受益人、参保人和申请人以及公众提供语言协助服务和适当的辅助器具和服务。

(b) 本 (a) 段所要求的通知必须以英文以及承保实体运营所在相关州英语水平有限人士最常使用的至少 15 种语言提供，并且必须以替代格式提供给需要辅助器具和服务以确保有效沟通的残疾人士。

(c) 本 (a) 段所要求的通知必须在承保实体的健康计划或活动中提供，具体如下：

(1) 每年向其健康计划或活动的参与者、受益人、参保人（包括逾期参保人和特殊参保人）及申请人提供；

(2) 应要求提供；

(3) 在承保实体健康计划或活动网站的显著位置（如有）；

(4) 在清晰显眼的实体场所，使用不小于 20 磅的无衬线字体，在合理预期寻求该健康计划或活动服务的人员能够阅读或听到该通知的位置；以及

(5) 在承保实体提供以下电子和书面通信时：

(i) § 92.10 要求的不歧视通知；

(ii) 45 CFR 164.520 要求的隐私实践通知；

(iii) 申请和受理表格；

(iv) 资格、福利或服务的拒绝或终止通知，包括福利说明（Explanations of Benefits），以及上诉和申诉权利通知；

(v) 与个人权利、资格、福利或服务相关、要求或请求参与者、受益人、参保人或申请人作出回应的通信；

(vi) 与公共卫生紧急事件相关的通信；

(vii) 与医疗程序或手术、医疗授权书或生前预嘱相关的同意书和说明（可选择将捆绑在一起的所有文件仅提供一份通知）；

(viii) 出院文件；

(ix) 与个人护理费用和支付相关的通信，包括医疗账单和催收材料，以及《公共卫生服务法》第 2799B－6 条所要求的善意估价（good faith estimates）；

(x) 投诉表格；以及

(xi) 患者和会员手册。

(d) 承保实体在以下情况下，应被视为就该个人已遵守本节规定：

(1) 每年向该个人提供选择，让其可以选择不接收本节所要求的、以其主要语言并通过任何适当辅助器具和服务提供的通知，并且：

(i) 不以个人选择退出为条件来提供任何援助或福利；

(ii) 告知该个人其有权应要求以其主要语言并通过适当的辅助器具和服务接收该通知；

(iii) 告知该个人，选择不接收该通知并不构成对其根据本部分有权获得语言协助服务和任何适当辅助器具和服务的权利的放弃；

(iv) 每年记录该个人在该年度已选择不接收本节所要求的通知；以及

(v) 不将个人的未回应视为选择退出的决定；或

(2) 记录个人的主要语言和任何适当的辅助器具和服务，并且：

(i) 以该个人的主要语言并通过任何适当的辅助器具和服务提供所有材料和通信；或

(ii) 在本节 (c)(5) 段所确定的所有通信中，以该个人的主要语言并通过任何适当的辅助器具和服务提供本节 (a) 段所要求的通知。

B 分部分——不歧视条款

§ 92.101 禁止歧视

(a) 一般规定。(1) 除 ACA 第一篇另有规定外，任何个人不得因种族、肤色、民族出身、性别、年龄、残疾或其任何组合，而被排除在承保实体运营的任何健康计划或活动之外、被拒绝享有其福利，或在其他方面受到歧视。

(2) 基于性别的歧视包括但不限于基于以下方面的歧视：

(i) 性特征，包括间性特征；

(ii) 怀孕或相关状况；

(iii) 性取向；

(iv) 性别认同；以及

(v) 性别刻板印象。

(b) 对歧视的具体禁止。(1) 在本部分适用的任何健康计划或活动中：

(i) 受助人和州交易所必须遵守本部门针对第 VI 篇、第 504 条、第 IX 篇和《年龄法》的实施条例中所载的具体禁止歧视规定，分别见 45 CFR 第 80、84、86 部分（C 和 D 分部分）和第 91 部分（B 分部分）。当本 (b) 段交叉引用使用"受助人"一词的监管条款时，